

MUHAMMAD SURYA BIN ABDULLAH
lwn
MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abdul Latif (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Abas bin Nordin (Ahli Panel)]

Pada: 4 Disember 2024/30 Jamadilawal 1446H

Kes Rayuan Mal No.: 2311-A0010-001-0118

[Permohonan Pengisytiharan Sebagai Bukan Lagi Seorang Islam di bawah Seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Ab Kadir bin Ismail
(Tetuan Ab Kadir Ismail)

Peguam Syarie Responden : Juraish bin Kamaruddin
(Tetuan Juraish Syariah Associates)

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Rayuan ini difailkan oleh Perayu melalui notis rayuan bertarikh 10/11/2023 terhadap keseluruhan keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor (selepas ini dirujuk sebagai “YA Hakim Bicara”) pada 1/11/2023 dalam kes Saman No.: 10200-043-0271-2014.

[2] Dalam keputusannya YA Hakim Bicara telah menolak tuntutan Perayu/Plaintif untuk diisytiharkan statusnya sebagai bukan lagi Islam di bawah

Seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 (selepas ini dirujuk sebagai “EPAIS 2003”) dan memerintahkan Perayu menjalani proses *istitabah*. Pihak Lembaga Zakat Selangor pula diperintahkan memberikan bantuan zakat kepada Perayu daripada Lembaga Zakat Selangor sepanjang tempoh tersebut.

FAKTA KES

[3] Perayu ialah seorang warganegara Malaysia berbangsa India yang dilahirkan pada 17/11/1980 dengan nama Jeevan a/l K Varathan. Kedua-dua ibu bapa dan keluarga Perayu beragama Hindu.

[4] Pada 7/9/2011 Perayu telah memeluk agama Islam di Jabatan Agama Islam Daerah Kota Tinggi, Johor. Berdasarkan dokumen Akuan Memeluk Agama Islam, nama Islam Perayu telah didaftarkan sebagai Muhammad Surya bin Abdullah.

[5] Perayu menyatakan telah memeluk Islam disebabkan pengaruh daripada rakan-rakannya yang beragama Islam. Namun begitu selepas beberapa bulan pengislamannya, Perayu telah ditinggalkan berseorangan tanpa sebarang bimbingan.

[6] Pada 21/5/2014 Perayu bertindak memfailkan tuntutan di Mahkamah Bicara bagi mendapatkan perintah pengisytiharan bahawa beliau bukan lagi Islam berdasarkan Seksyen 61(3)(b)(x) (EPAIS 2003). Perayu memberi alasan pemelukan hanyalah semata-mata disebabkan pengaruh rakan-rakannya tanpa memahami ucapan syahadah dan ajaran Islam. Selain itu Perayu turut mendakwa

tidak pernah mengamalkan ajaran Islam sebaliknya masih kekal dengan amalan agama asal.

[7] Selanjutnya pada 4/11/2014 YA Hakim Bicara telah membenarkan permohonan interlokutori Responden yang mengarahkan Perayu menjalani proses runding cara akidah dibawah kendalian Jabatan Mufti Selangor. Namun begitu, ia gagal mengubah pendirian Perayu untuk meneruskan tuntutannya.

[8] Pada 1/11/2023 YA Hakim Bicara telah menolak permohonan Perayu dan mengeluarkan perintah sebagaimana yang telah dinyatakan pada perenggan [2] di atas. Tidak berpuashati dengan keputusan tersebut, maka rayuan ini difailkan.

ALASAN RAYUAN

[9] Perayu telah memplidkan empat alasan rayuan sebagaimana yang terkandung dalam muka surat 149-150 rekod rayuan yang diringkaskan sebagaimana berikut:

- i. YA Hakim Bicara terkhilaf dari sudut fakta dan undang-undang dalam memberi penilaian kepada keterangan Perayu dan saksi-saksinya berkenaan kehidupan Perayu yang pada lazimnya bukan seorang penganut agama Islam.
- ii. YA Hakim Bicara terkhilaf dari sudut fakta dan undang-undang apabila memutuskan Seksyen 61(3)(b)(x) sebagai kes murtad sedangkan peruntukan tersebut adalah bagi menentukan status agama seseorang sama ada Islam atau bukan orang Islam.

- iii. YA Hakim Bicara terkhilaf dari sudut fakta dan undang-undang apabila menyifatkan pengislaman Perayu telah sempurna berdasarkan Seksyen 2(1)(e) EPAIS 2003 sedangkan niat sebenar Perayu memeluk Islam adalah untuk mengikut rakan-rakan sahaja dan bukan berasaskan kepada akidah Islam yang sebenar.
- iv. YA Hakim Bicara terkhilaf dari sudut fakta dan undang-undang berkenaan pemakaian undang-undang murtad sedangkan tiada dalam mana-mana enakmen negeri Selangor yang memperuntukkan sedemikian.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[10] Pengamatan kami kepada alasan-alasan rayuan di atas, keseluruhan rekod rayuan serta penghujahan bertulis pihak-pihak mendapati hanya dua (2) isu sahaja yang berbangkit di hadapan kami untuk diulas dan diputuskan iaitu:

- i. Sama ada pengislaman Perayu telah sempurna atau tidak mengikut peruntukan undang-undang dan hukum Syarak.
- ii. Sama ada YA Hakim Bicara terkhilaf dalam membuat penilaian kepada keterangan Perayu dan saksi-saksinya berhubung dengan amalan dan kepercayaannya.

Isu Pertama: Sama ada pengislaman Perayu telah sempurna atau tidak mengikut peruntukan undang-undang dan hukum Syarak.

[11] Isu ini berkaitan dengan alasan rayuan ketiga Perayu. YA Hakim Bicara dalam alasan penghakimannya pada muka surat 134-137 rekod rayuan antara lain membuat dapatan bahawa berdasarkan dokumen pengislaman Perayu iaitu Borang Permohonan Memeluk Islam (D-2), Akuan Memeluk Agama Islam (P-3), Ikrar Memeluk Islam (D-3) dan Daftar Kemasukan Islam bagi Daerah Kota Tinggi (ekshibit D-1) membuktikan Perayu telah mengikuti segala proses undang-undang yang menjadikan pemelukannya adalah sempurna.

[12] Perayu berhujah YA Hakim Bicara terkhilaf apabila membuat dapatan sedemikian. Hal ini kerana niat dan tujuan Perayu memeluk Islam adalah kerana dipengaruhi oleh rakan-rakannya semata-mata tanpa memahami ucapan syahadah. Oleh itu Perayu gagal memenuhi rukun dan syarat syahadah yang menjadikan proses pemelukannya menjadi tidak sempurna.

[13] Responden pula dalam hujahannya antara lain menegaskan fakta berkaitan kesempurnaan proses pemelukan Islam Perayu telah tidak dipertikai malahan diakui oleh Perayu. Menurut Responden, sungguhpun Perayu mendakwa pemelukannya adalah disebabkan dorongan rakan-rakannya ia tidaklah mencacatkan proses pengislamannya.

[14] Pada hemat kami, persoalan kesempurnaan keislaman ini sangat mustahak untuk diputuskan kerana ia memberi implikasi kepada status Perayu sama ada boleh atau tidak diisytiharkan sebagai bukan Islam. Dalam kes **Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) lwn. Siti Esah binti Abdul Rahim & Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) JH 47 BHG 2 1440H** Panel Mahkamah Rayuan Syariah Selangor telah memberikan panduan dengan menyatakan:

“[17] penentuan persoalan status kesempurnaan Islam seseorang itu sangat penting untuk Mahkamah memastikan sama ada seseorang itu Islam atau bukan Islam ketika permohonan dibuat. **Jika seseorang itu didapati bukan Islam, tidak pernah mengamalkan ajaran Islam, pemelukan Islam yang tidak diiktiraf, kekeliruan mengenai status agamanya dan sebagainya yang tidak bertentangan dengan Hukum Syarak, maka seseorang itu berhak menggunakan peruntukan seksyen 61(3)(b)(x) EPAINS untuk Mahkamah mengisytiharkan bahawa dirinya bukan lagi Islam. Jika status keislamannya telah sempurna maka ia tidak boleh dibenarkan diisytiharkan bukan lagi Islam melainkan peruntukan berkaitan kesalahan jenayah murtad dan proses-proses yang terlibat diwujudkan oleh pemerintah.”**

[15] Bagi memutuskan isu ini, rujukan asas adalah kepada Seksyen 108 EPAIS 2003 yang memperuntukkan;-

“Seseorang itu memeluk agama Islam dan menjadi seorang orang Islam **sebaik-baik sahaja dia habis mengucap dua kalimah Syahadah dengan syarat bahawa kehendak-kehendak seksyen 107; adalah dipenuhi** dan orang itu selepas itu disebut muallaf.”

Seksyen 107 pula menjelaskan mengenai proses pemelukan agama Islam yang memperuntukkan seperti berikut:-

(1) Kehendak-kehendak yang berikut hendaklah dipatuhi bagi **pemelukan sah** agama Islam oleh seseorang;

(a) orang itu mestilah mengucapkan dua kalimah Syahadah dalam bahasa Arab secara yang semunasabahnya jelas;

(b) pada masa dia mengucap dua kalimah Syahadah itu, orang itu mestilah sedar bahawa kalimah itu bermakna “Aku menjadi saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku menjadi saksi bahawa Nabi Muhammad S.A.W. ialah Pesuruh Allah”; dan

(c) pengucapan itu mestilah dibuat dengan kerelaan hati orang itu sendiri.”

[16] Bagi memastikan sama ada proses yang ditetapkan di bawah peruntukan ini dipenuhi atau tidak, maka penelitian telah dibuat kepada keterangan Perayu dan juga SD-1 selaku Pegawai Saudara Baru Bahagian Dakwah, Pejabat Kadi Kota Tinggi, Johor yang bertanggungjawab secara langsung dalam proses pengislaman Perayu. Dapatan kami, proses-proses tersebut telah dilakukan dengan teliti yang turut disokong oleh ekshibit D1. Kami tidak menemui sebarang keterangan sama ada daripada Perayu mahupun saksi-saksinya yang menggugat kesempurnaan proses tersebut.

[17] Ulasan kami selanjutnya adalah berkaitan dengan hujahan Perayu yang mempertikaikan kesempurnaan proses pengislamannya disebabkan niatnya pada waktu itu hanyalah untuk mengikut kehendak dan dorongan rakan-rakan sahaja. Persoalannya adakah dengan semata-mata dorongan ini menjadikan pengislamannya tidak sah? Bagi menjawab persoalan ini, kami telah membuat penelitian kepada keseluruhan keterangan Perayu.

[18] Dapatan kami fakta yang ada mendedahkan bahawa selepas proses memeluk Islam, Perayu telah bersetuju untuk membuat suatu suratakuan bersumpah (D-6) yang antara lain mengandungi pernyataan berikut:

“Bahawa saya bergaul bersama-sama kawan yang sudah lebih awal memeluk Islam dan hasil pergaulan kami yang rapat, **saya tertarik dan meminati Islam secara ikhlas.** Bahawa di atas **kerelaan saya dan dengan sempurna akal fikiran dan tidak dihasut atau dipaksa oleh sesiapa,** saya telah memeluk Islam pada 07/09/2011 di Pejabat Kadi Daerah Kota Tinggi.”

[19] Kenyataan ini didapati turut konsisten dengan keterangan Perayu sendiri semasa disoal balas apabila menyatakan tidak dipaksa oleh rakan-rakannya untuk memeluk Islam sebagaimana yang terdapat pada muka surat 24 rekod rayuan. Pada hemat kami, fakta-fakta ini menunjukkan dorongan yang dimaksudkan oleh Perayu bukanlah bersifat paksaan (الإكراه) yang boleh menjejaskan kesempurnaan proses pengislamannya.

[19] Dengan sempurnanya proses pengislaman ini, Perayu telah menepati salah satu tafsiran orang Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam Seksyen 2(1)(e) EPAIS 2003 iaitu;-

“orang Islam” ertinya—

(e) seseorang yang telah memeluk agama Islam mengikut seksyen 108;...

[20] Dalam hal ini, rujukan yang relevan boleh dibuat kepada kes **Ayesha Yuveena bt. Gopalan lawan Majlis Agama Islam Selangor** (Kes Rayuan No. 10000-043-0050-2015) yang diputuskan pada 30/5/2016. Dalam kes tersebut, Panel Mahkamah Rayuan Syariah Selangor menyatakan *inter alia* :-

“...Di dalam kes Perayu ini, Perayu telah melalui proses pengislaman yang sempurna mengikut peruntukan Seksyen 108 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. Kami merujuk hujahan Perayu di perenggan 3 (d), Perayu tidak menafikan bahawa proses pengislaman Perayu telah mengikut tatacara yang diterangkan saksi-saksi Responden. Maka berdasarkan fakta ini, maka YA Hakim bicara telah betul dalam dapatannya bahawa Perayu telah sempurna memeluk Islam pada 28.5.2007....”

[21] Berdasarkan autoriti-autoriti yang dinyatakan, kami berpuas hati bahawa Perayu gagal menunjukkan wujudnya kepincangan dari sudut undang-undang mahupun hukum Syarak semasa proses pemeluk Islam dijalankan. Oleh yang demikian, dapatan fakta YA Hakim Bicara berhubung dengan isu ini adalah kukuh.

Isu Kedua: Sama ada YA Hakim Bicara terkhilaf dalam membuat penilaian kepada keterangan Perayu dan saksi-saksinya berhubung dengan amalan dan kepercayaannya.

[22] Di dalam alasan rayuan pertama, Perayu menyatakan YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak membuat penilaian yang wajar berhubung keterangan Perayu dan saksi-saksi yang mendakwa kehidupan Perayu pada lazimnya bukan sebagai seorang penganut agama Islam apabila tidak mengamalkan segala ajarannya. Bagi Responden pula, soal amalan merupakan isu kesempurnaan sahaja dan bukan ukuran dalam menentukan keesahan pengislaman Perayu.

[23] Bagi memutuskan isu ini, kami telah meneliti keseluruhan alasan penghakiman YA Hakim Bicara. Dapatan kami YA Hakim Bicara dengan jelas telah menyatakan bahawa keterangan Perayu berhubung dengan amalannya bukanlah suatu iqrar menurut Seksyen 17(1) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang mengikat Mahkamah untuk menerimanya. Hal ini sebagaimana yang diulas pada perenggan (31) dan (32) alasan penghakiman sebagaimana yang terdapat pada muka surat 138 rekod rayuan. Berdasarkan kes **Ayisha Yuveena** [supra] yang diulas oleh YA Hakim Bicara, kami bersetuju dengan dapatan tersebut.

[24] Berkenaan kebolehterimaan saksi-saksi Perayu pula, kami dapati YA Hakim Bicara pada perenggan (33) dan (34) alasan penghakimannya pada muka surat 139 rekod rayuan telah menolak keterangan tersebut disebabkan wujudnya tohmah dan berpandangan ia bukanlah suatu keterangan yang perlu diterima secara mutlak. Dalam konteks kes ini, kami memperkukuhkan dapatan tersebut berdasarkan panduan yang diberikan dalam kes **Khalil Ong Bin Abdullah lwn Majlis Agama Islam Selangor & Jabatan Agama Islam Selangor** [Kes Rayuan No. 10000-043-0074-2015] yang antara lain menyatakan :

“[32] Berkaitan dengan saksi-saksi pula, kami dapati saksi-saksi mempunyai hubungan darah yang rapat dengan Perayu. Status saksi-saksi ini telah menimbulkan tohmahan dalam keterangannya. Di dalam kes *Ser Hum Tiau @ Siti Nor Aini Bt Abdullah lwn MAIWP*, kes no.14000-043-0042-2013, Mahkamah Rayuan Syariah Kuala Lumpur telah menyatakan bahawa **keterangan bayyinah oleh saksi-saksi yang mempunyai kepentingan dan tohmah adalah tidak mengikat mahkamah untuk menerimanya**. Justeru itu, setelah kami meneliti keseluruhan catatan bicara di dalam Rekod Rayuan, kami

mendapati bahawa Perayu telah gagal menepati kuantiti dan kualiti pembuktian tersebut.”

[25] Berdasarkan ulasan-ulasan di atas, kami berpuas hati bahawa YA Hakim Bicara telah membuat penilaian yang wajar kepada keterangan Perayu dan saksi-saksinya. Kami turut bersetuju dengan autoriti-autoriti yang menjadi sandaran YA Hakim Bicara berhubung dengan kebolehterimaan keterangan oleh saksi bukan Islam yang juga mempunyai hubungan baik dengan Perayu.

[26] Secara prinsipnya kami mengulangi bahawa perbuatan atau amalan Perayu yang tidak mengamalkan ajaran Islam sebagaimana yang didakwa tidaklah dengan sendirinya menjadikan Perayu tidak Islam atau menggugurkan akidahnya melainkan kegagalan tersebut terbukti disertakan dengan keingkaran atau penafian bahawa amalan itu adalah suatu kewajipan. Sungguhpun begitu, di hadapan YA Hakim Bicara tiada keterangan yang selamat untuk diterima berhubung perkara tersebut.

[27] Kami sekali lagi menarik perhatian pihak-pihak kepada kes **Ser Hum Tiau @ Siti Nor Aini Bt Abdullah lwn. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan** (Kes Rayuan No. 14000-043-0042-2013), **Majlis Agama Islam Selangor lwn Ho Yoke Fan** (Kes Rayuan No.10000-043-0023-2015) dan **Madonnah binti Johnny lwn Majlis Agama Islam Sabah** (Kes Rayuan No.: 12000-043-0004-2017). Dalam ketiga-tiga kes ini Panel Rayuan menyifatkan kegagalan seseorang mualaf untuk mengamalkan ajaran Islam hanya menjadikannya fasik dan berdosa. Dalam kes **Madonnah** umpamanya Panel Mahkamah Rayuan Syariah Sabah antara lain menyatakan:

“Namun demikian, jika sekiranya selepas Perayu menjadi Islam dan menjadi mukallaf, kemudiannya dia tidak mengamalkan ajaran Islam atau masih menjalani kehidupan secara bukan Islam maka **jadilah dia seorang yang fasik dan berdosa sehinggalah dia bertaubat.”..**

[28] Berpandukan kepada ulasan di atas, kami berpuashati YA Hakim Bicara telah membuat penilaian melalui dapatan fakta yang kuat apabila menolak alasan Perayu bahawa dirinya bukan lagi Islam disebabkan niat dan amalannya semata-mata.

KESIMPULAN

[29] Proses pemelukkan Islam Perayu telah dilaksanakan dengan sempurna mengikut kehendak Seksyen 107 dan 108 EPAIS 2003. Walaupun terdapat dakwaan mengenai niat sebenar pemelukannya, ia tidaklah menjejaskan kesempurnaan proses tersebut. Selain itu, Perayu turut gagal membuktikan dari aspek amalan dan kepercayaannya bagi maksud untuk diisytiharkan sebagai bukan lagi Islam. Oleh itu, keputusan YA Hakim Bicara yang menolak tuntutan Perayu adalah tepat dan tidak wajar diganggu.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti notis rayuan, alasan rayuan dan hujah pihak-pihak, maka dengan ini kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu **DITOLAK**.
2. Perintah YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 1/11/2023 dalam kes Saman No.: 10200-043-0271-2014 **DIKEKALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh;

.....
1. YAA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

.....
2. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh;

.....
3. YA DATO' HAJI ABAS BIN NORDIN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

